

징계등의 처리기준(제9조제2항제1호 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심 하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심 하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성실 의무 위반				
가. 「국가공무원법」 제78조의2제1항제2호에 해당하는 비위(자목에 따른 비위는 제외한다)	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉
나. 직권남용으로 타인 권리침해	파면	해임	강등-정직	감봉
다. 부작위·직무태만(라목에 따른 소극행정은 제외한다) 또는 회계 질서 문란	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
라. 「적극행정 운영규정」 제2조제2호에 따른 소극행정	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
마. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
바. 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
사. 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책

른 부정청탁에 따른 직무수행				
아. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제11항에 따른 성과상여금을 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
자. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조까지의 규정에 따른 수당 또는 「공무원 여비 규정」에 따른 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	별표 2와 같음			
차. 「고위공직자범죄수사처 공무원 행동강령」 제25조에 따른 부당한 행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
카. 성 관련 비위 또는 「고위공직자범죄수사처 공무원 행동강령」 제25조에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
타. 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
파. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위	파면	파면-해임	강등-정직	정직-감봉
하. 「부정청탁 및 금품	파면-해임	강등-정직	감봉	견책

등 수수의 금지에 관한 법률」 제15조제1항 및 제2항에 따른 부패(공익)신고 방해·취소 강요 및 불이익조치 금지 위반				
거. 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제15조제4항에 따라 준용되는 「공익신고자 보호법」 제12조제1항 비밀보장 의무 위반 및 제21조제2항의 보호조치결정 미이행	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
너. 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제15조제4항에 따라 준용되는 「공익신고자 보호법」 제19조제2항과 제3항의 자료제출거부 및 제20조의2 특별보호조치 미이행	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
더. 기타	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
2. 복종의 의무 위반				
가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
나. 기타	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
3. 직장 이탈 금지 위반				
가. 집단행위를 위한 직장 이탈	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
나. 무단결근	파면	해임-강등	정직-감봉	견책

다. 기타	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
4. 친절·공정의 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
5. 비밀 엄수의 의무 위반				
가. 비밀의 누설·유출 - 피의사실 공표, 영장발부 상황 누설 등 수사기밀 누설	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
나. 개인정보 부정이용 및 무단유출	파면-해임	해임-강등	정직	감봉-견책
다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또는 무 단방치	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 개인정보 무단조화· 열람 및 관리 소홀 등	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
마. 그 밖의 보안관계 법 령 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
6. 청렴의 의무 위반	별표 3과 같음			
7. 품위유지의 의무 위반				
가. 성 관련 비위	별표 4와 같음			
나. 음주운전	별표 5와 같음			
다. 마약류 관련 비위	파면	하면-해임	해임-강등	정직-감봉
라. 우월적 지위 등을 이 용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신 적 고통을 주는 등의 부당행위	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
마. 근거없는 비방 등 내부질서 문란 행위	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
바. 기타	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
8. 영리 업무 및 겸직 금지	파면-해임	강등-정직	감봉	견책

의무 위반				
9. 정치운동의 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
10. 집단행위의 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
11. 행동강령 위반				
가. 반복적 또는 중대한 강령 위반	견책 이상			
나. 경미한 강령 위반	경고-주의			
12. 징계부가금 부과	별표 6과 같음			

※ 비고

- 제1호가목의 비위와 같은 호 자목의 비위가 경합하는 경우에는 제1호가목의 징계기준을 적용한다.
- 제1호다목에서 "부작위"란 공무원이 상당한 기간 내에 이행해야 할 직무상 의무가 있는데도 이를 이행하지 아니하는 것을 말한다.
- 제1호타목에서 "피해자 등"이란 성 관련 비위 피해자와 그 배우자, 직계친족, 형제자매 및 해당 피해 발생 사실을 신고한 사람을 말하고, "2차 피해"란 「여성폭력방지기본법」 제3조 제3호가목·나목에 따른 피해(피해자가 남성인 경우를 포함한다) 및 「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리규정」 제7조 각 호의 불이익 조치를 말하며, 2차 피해가 성 관련 비위에 해당하는 경우에는 제7호가목을 적용한다.
- 제1호파목에서 "직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위"란 다음 각 목의 행위를 말한다.
 - 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하는 행위
 - 다른 공무원으로부터 직무상 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 공무원이 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하는 행위
 - 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하는 행위
- 제7호다목에서 "마약류 관련 비위"란 「마약류 관리에 관한 법률」에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제7호라목에서 "우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위"란 공무원이 자신의 우월적 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다음 각 목의 사람에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시

키는 행위를 말한다.

가. 다른 공무원

나. 공무원 자신이 소속된 기관의 직원

다. 「고위공직자범죄수사처 공무원 행동강령」 제2조제1호에 따른 직무관련자(직무관련자가 법인 또는 단체인 경우에는 소속 직원을 말한다)

7. 제11호가목에서 “중대한 강령 위반”이란 위법 또는 부당 행위의 정도가 심하거나 고의성이 있는 등 징계 책임을 물을 정도에 이르는 경우를 말하고, 제11호나목에서 “경미한 강령 위반”이란 위법 또는 부당한 행위라고 인정되나 비위의 정도가 경미하고 경과실에 해당하여 징계 책임을 물을 정도에 이르지 아니한 경우를 말한다.

8. 수사처검사의 비위가 조치기준상 ‘강등’ 또는 ‘해임’에 해당하는 경우 사안의 경중에 따라 ‘강등’은 ‘정직’ 또는 ‘면직’으로, ‘해임’은 ‘면직’ 또는 ‘해임’으로 하고, ‘파면’에 해당하는 경우 ‘해임’으로 한다.